



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

صحيفة استئناف

محكمة الاستئناف: الإدارية بمنطقة مكة المكرمة.

الحكم محل طلب الاستئناف: حكم المحكمة الإدارية بالباحة في طلب التنفيذ رقم (٨٤٣) لعام ١٤٤٤ هـ.

موضوعه: إصدار حكم قضائي بالتنفيذ والحجز على أموال المستأنف ضده في حدود الدين البالغ (٥٣٦,٥٥٣,٢٠) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة. المستأنف: ديوان المظالم.

المستأنف ضده: محمد سالم الغامدي (١٠٤٤٥٩٥٤٧٦).

منطوق الحكم محل الاستئناف: عدم قبول طلب التنفيذ في الدعوى رقم (٨٤٣) لعام ١٤٤٤ هـ.

يطلب الديوان استئناف الحكم المذكورة بياناته أعلاه، وذلك لما يأتي:

تأسس الحكم محل الاستئناف كما هو مذكور في ختامه على عدم سلوك طالب التنفيذ الإجراءات النظامية لاستحصال مستحقاته وفق نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، وبين الحكم في ثنياه أن ذلك يعود لأمرين إثنين:

١- عدم تضمّن خطابي الإشعار والإنذار على عنوان المنفذ ضده.

٢- أن تاريخ تحرير السند المطلوب تنفيذه لاحق على تاريخ خطاب الإشعار.

أما عن السبب الأول، وهو: عدم تضمّن خطابي الإشعار والإنذار على عنوان المنفذ ضده، فإن الغاية من هذه البيانات هو ضمانّة تحقق الإغذار للمدين قبل اتخاذ الوسائل الجبرية للتنفيذ عليه، وبما أن الإشعار والإنذار قد حققا الغاية المنشودة منهما، وهو الإغذار بناءً على تبلغ المدين بهما، فإن خلو الإشعار والإنذار من أحد البيانات وهو عنوان المدين يعد حينئذ أمراً شكلياً ثانوياً؛ لتحقيق الغاية من الإشعار والإنذار، ومادام أن الغاية النظامية منهما قد تحققت؛ فلا معنى حينئذ لإعادة



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

إصدار الإشعار والإنذار في ظلّ تبلغ المدين بهما، وذلك بخلاف ما لو لم يتم من الأساس إشعاره أو إنذاره مطلقاً، علاوة على أن الإشعار والإنذار قد احتوى على جميع البيانات الأخرى -المنصوص عليها في المادة (٤٦) من اللائحة التنفيذية لنظام إيرادات الدولة- المتعلقة بالدين وقيّمته، واسم المدين، وموعد التسديد، وكذلك الحساب المصرفي الخاص بالدائن للسداد من خلاله، وجميع هذه البيانات مستوفاة، بما يكون معه البيان غير المذكور في ظلّ تبلغ المدين بالإشعار والإنذار أمراً شكلياً ثانوياً لا يبطل إجراء الإشعار والإنذار في ظلّ تحقق الغاية من هذين الإجراءين، وهو إعدار المدين.

مع الإشارة إلى أن المنظم فيما يتصل بنظام المرافعات الشرعية قد أقرّ صحة الإجراءات المعيبة في حال تحقق الغاية منها، وذلك في المادة (٥) منه ونصّها: "يكون الإجراء باطلاً إذا نص النظام على بطلانه، أو شابه عيب تخلف بسببه الغرض من الإجراء، ولا يحكم بالبطلان -برغم النص عليه- إذا ثبت تحقق الغاية من الإجراء"، وإن كان هذا النص في الإجراءات القضائية التي هي أكثر حساسية من الإجراءات الإدارية، فما دونها فهو من باب أولى مادام أنه قد تحققت الغاية المنشودة من الإشعار والإنذار، ويكون هذا النقص من باب العيب الشكلي الثانوي الذي لا يؤثر في سلامة الإجراء.

أما عن السبب الثاني، وهو: أن تاريخ تحرير السند المطلوب تنفيذه لاحق على تاريخ خطاب الإشعار، فيجاء عن ذلك بعدة أمور:

١- ليس في نظام إيرادات الدولة ولا لائحته التنفيذية ما يوجب ما أوجبه المحكمة من تقدّم تاريخ تحرير السند على الإشعار والإنذار.

٢- أن أحكام نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية تدور وجوداً وعدماً مع الدين لا السند، فمتى ما وجد الدين جاز بناءً على ذلك الإشعار والإنذار، ومصادق ذلك المادتان (١٣-١٤) من ذات النظام اللتين أشارتا للدين كمناط للإشعار والإنذار، ونصّهما: "١٣- كل من تأخر عن أداء الدين المستحق عليه للدولة في الموعد المحدد، تشعره الجهة كتابياً بوجوب تأديته خلال (٣٠) ثلاثين يوم عمل من تاريخ الإشعار. ١٤- إذا لم يسدد المدين الدين المستحق عليه خلال



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

المدة المشار إليها في المادة الثالثة عشرة، فينذر نهائياً بالتسديد خلال (١٥) خمسة عشر يوم عمل..."

٣- أن إصدار المحرر (السند التنفيذي) إنما هو من باب استكمال الاشتراطات التي قررها الأمر السامي رقم (٣٤٩٤٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٣ هـ وقرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (١) لعام ١٤٤١ هـ، وإجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية الصادرة بقرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري برقم (٣٧) لعام ١٤٤٢ هـ، ولم تشر المحكمة مطلقاً في أسبابها إلى هذه الأسانيد النظامية الثلاثة المنظمة لمحرر السند التنفيذي، بل اكتفت بالاستناد كما في ختام أسبابها إلى نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية على الرغم من أن نظام إيرادات الدولة لم يشر للسند التنفيذي، ولا حتى وجوب تقدم تاريخه عن الإشعار والإنذار كما قررت ذلك المحكمة الإدارية.

وعليه فإن صدور السند التنفيذي -في ظل تطبيق الأسانيد المذكورة في هذه الفقرة (٣)- لا يوجد ما يمنع منه نظاماً، ولا يوجد مسوّغ قانوني مقبول لعدم الاعتداد به.

٤- أن من المهم التفرقة بشأن أحكام السندات التنفيذية بين نظام إيرادات الدولة الذي تعنى المحكمة الإدارية بتطبيقه، وبين نظام التنفيذ أمام الديوان الذي تعنى محكمة التنفيذ الإدارية به، فنظام إيرادات الدولة لا يوجد فيه ما يمنع من تأخر صدور السند عن الإشعار والإنذار مادام أن الدين موجود قبل الإشعار والإنذار؛ لكون أحكام نظام إيرادات الدولة تدور مع الديون لا السندات. وذلك بخلاف نظام التنفيذ أمام الديوان والذي يدور وجوداً وعدماً مع السند التنفيذي-على عكس نظام إيرادات الدولة-، فنظام التنفيذ أمام الديوان يوجب إصدار السند التنفيذي قبل (المطالبة بالأداء) -النظيرة للإشعار والإنذار- كما في المادة (٨) منه والتي تنصّ على:

١١. يجب على صاحب الشأن -قبل رفع طلب التنفيذ- أن يطالب من عليه الحق -الوارد في السند- بالأداء، وذلك خلال مدة لا تتجاوز (عشر) سنوات... ٢. لا يقبل طلب التنفيذ قبل مضي



الرقم: ٨٣ /

التاريخ:

المشروعات:

ثلاثين يوماً من تاريخ المطالبة بالأداء..."، فعبارة (الحق الوارد في السند) مقتضاها وجوب صدور السند قبل المطالبة بالأداء وفقاً لنظام التنفيذ أمام الديوان، وبالتالي فإن ما لاحظته المحكمة الإدارية يصح في حال تطبيق أحكام نظام التنفيذ أمام الديوان، وليس في حال تطبيق أحكام نظام إيرادات الدولة كما هو حاصل في الدعوى محل الاستئناف، وبالتالي فهذا السبب غير صحيح في هذه الدعوى ولا مستند له من نظام إيرادات الدولة ولائحته التنفيذية، ولا الأمر السامي رقم (٣٤٩٤٥) وتاريخ ١٤٣٨/٨/٣ هـ، ولا قرار الهيئة العامة للمحكمة الإدارية العليا رقم (١) لعام ١٤٤١ هـ، ولا إجراءات طلبات التنفيذ المقدمة من الجهات الإدارية الصادرة بقرار معالي رئيس مجلس القضاء الإداري برقم (٣٧) لعام ١٤٤٢ هـ.

الطلبات:

بناءً على ما تقدم؛ يطلب الديوان إلغاء الحكم الابتدائي الصادر من المحكمة الإدارية بالباحة في طلب التنفيذ رقم (٨٤٣) لعام ١٤٤٤ هـ، والحكم مجدداً بإصدار حكم قضائي بالتنفيذ والحجز على أموال المستأنف ضده في حدود الدين البالغ (٥٣٦,٥٥٣,٢٠) خمسمائة وستة وثلاثون ألفاً وخمسمائة وثلاثة وخمسون ريالاً وعشرون هللة.

ممثّل ديوان المظالم

عبدالله بن علي الوهبي